

I. Introduction : Qu'est-ce que le RGPD ?

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), est une loi européenne entrée en vigueur le 25 mai 2018.

Son objectif est d'encadrer les utilisations des données massives personnelles des citoyens de l'Union européenne et limiter leur exploitation de la part des entreprises, administrations, associations, etc.

II. Objectifs et buts clés du RGPD

Le RGPD poursuit plusieurs objectifs fondamentaux :

Protéger les droits et libertés fondamentaux des individus, notamment leur vie privée.

Uniformiser les règles de protection des données à travers l'UE pour faciliter le marché unique numérique.

Renforcer la confiance entre les citoyens et les entreprises dans l'utilisation du numérique.

Responsabiliser les organisations qui traitent les données.

Source : Parlement européen – rgpd-info.eu

III. Les règles de base du RGPD

Le RGPD repose sur 7 principes clés (article 5 du règlement) :

1. Licéité, loyauté et transparence : les données doivent être collectées de façon honnête et légale.
2. Limitation des finalités : les données ne doivent être utilisées que pour l'objectif annoncé.
3. Minimisation : ne collecter que ce qui est strictement nécessaire.
4. Exactitude : les données doivent être à jour.
5. Limitation de la conservation : ne pas conserver les données indéfiniment.
6. Intégrité et confidentialité : garantir la sécurité des données.
7. Responsabilité : le responsable du traitement doit prouver sa conformité.

IV. Les droits des personnes concernées

Droit d'accès : savoir quelles données sont collectées.

Droit de rectification : corriger les erreurs.

Droit à l'effacement (« droit à l'oubli »).

Droit à la portabilité : transférer ses données d'un service à un autre.

Droit d'opposition : refuser certains traitements.

Droit à la limitation du traitement.

Droit d'être informé en cas de violation des données.

V. Responsables de traitement et sous-traitants

Le responsable du traitement décide pourquoi et comment les données sont utilisées, tandis que le sous-traitant agit pour son compte selon ses instructions(ex : une entreprise de cloud ou un prestataire informatique).

Tous deux doivent garantir la sécurité, la confidentialité et la conformité au RGPD, notamment par des contrats et une gestion rigoureuse des données.

VI. Transfert des données vers des pays tiers

Les transferts de données en dehors de l'UE ne sont autorisés que si : Les clauses contractuelles types garantissent la sécurité.Ou si le pays offre un niveau de protection adéquat (ex : Japon, Canada).

VII. Le rôle des autorités de protection

Rôles principales :

Informar et conseiller les citoyens.

Contrôler la conformité au RGPD.

Infliger des sanctions en cas de non-respect.

Exemples d'autorité indépendante : CNDP, BFDI, CNIL, AEPD.4

VIII. Historique et genèse du RGPD

Avant le RGPD, l'Europe s'appuyait sur la directive 95/46/CE de 1995.

Avec l'évolution du numérique (réseaux sociaux, big data, IA), cette directive est devenue obsolète.

C'est pourquoi l'Union européenne a lancé une réforme adoptée en 2016, entrée en vigueur en 2018, pour adapter la législation à l'ère numérique.

Source : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.

IX. Voies de recours et responsabilité

Les citoyens peuvent :

Porter plainte auprès de la CNIL (ou autorité nationale équivalente).

Demander réparation devant les tribunaux.

Exiger la suppression de leurs données ou une compensation financière en cas de préjudice.

Les entreprises risquent :

Jusqu'à 20 millions d'euros d'amende ou 4 % du chiffre d'affaires mondial, selon le montant le plus élevé.

X. **Cas réel – Exemple concret (Conclusion)**

Le cas de Meta (Facebook), sanctionné en mai 2023 par l'Union européenne à hauteur de 1,2 milliard d'euros pour transfert illégal de données personnelles d'utilisateurs européens vers les États-Unis.

La société n'a pas respecté les garanties exigées par le RGPD concernant la protection des données.